

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 213 - 214/2531 นางสมบูรณ์ บุปผาเข้า กับพวก โจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำเลย
นายดี วงศ์แสนเมือง จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 89)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกนางสมบูรณ์ บุปผาเข้านางสงวนบุปผาเข้าและนายบุญมีมะเสน ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียกนายดี วงศ์แสนเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2ตามลำดับ ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกเพราะโจทก์ทิ้งฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำนวนแรก ให้ขับไล่โจทก์ที่ 1ที่ 3(ซึ่งเป็นจำเลยทั้งสองในสำนวนหลัง) และให้โจทก์ที่ 1 ที่ 3กับบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 109 ตำบลคันธารราษฎร์อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์สำนวนหลัง ให้โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาททั้งหมด ห้ามจำเลยที่ 1 เข้าเกี่ยวข้องและให้ยกเลิกคำสั่งของจำเลยที่

2 ที่ 513/2526 ลงวันที่ 26 เมษายน 2526 จำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 2 ต่างฎีกา
เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,78,81)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

(สงฆ์ สุชะปะณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ